

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1368/25/פ

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – החרגת עיקול ביטוח רפואי בידי צד שלישי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 50. בחוק הוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹, בסעיף 50(א), אחרי פסקה (7) יבוא:

"(8) כספים המגיעים לחייב מביטוח רפואי, בשל טיפול רפואי או עבור מימון תרופות או ציוד רפואי."

דבר היסבר

חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, העניק מעמד חוקתי לזכויות המוגנות על פיו, כפי שקובע סעיף המטרה שבו, ובהן – הזכות לשמירה על החיים, הגוף, הכבוד ועוד. תוך קביעה כי אף החוקים אשר נחקקו לפני חקיקת החוק וכל שכן לאחריו, יפורשו לאורו ולאור הרציונל הטמון בו. בהמשך לכך וכפועל יוצא, נקבע בסעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל כי למרות הכלל הקובע כי ניתן לעקל כל נכס של חייב לרבות זכות קיימת או עתידית, ואף זכות הנמצאת בידי צד שלישי, ישנם חריגים אשר אינם ניתנים לעיקול, וביניהם, בין היתר, צורכי אוכל למחיית החייב ובני משפחתו לתקופה שנקבעה בחוק, חיות מחמד, מיטלטלין המשמשים למקור פרנסתו של החייב, תשמישי קדושה, מיטלטלין חיוניים לנכה, צרכים חיוניים וביניהם ציוד רפואי ותרופות ועוד. דהיינו, המחוקק הבין והביא לידי ביטוי בחוק, שאדם חולה זקוק להגנתו, ודאג לו למעטפת בסיסית שתשמור על גופו וכבודו. אך הדבר אשר זקוק לו החולה יותר מכל, לכל הפחות בחלק מן המקרים, נשכח מלב מבלי משים ולא זכה להגנת המחוקק והינו 'הביטוח הרפואי'.

כיום, ניתן לעקל ביטוח רפואי. חייב המבוטח בביטוח רפואי ונאלץ לעבור ניתוח טיפול או מימון תרופה, עלול למצוא את עצמו בפני שוקת שבורה, ללא שמירה על גופו וללא שמירה על כבודו, לא פעם עקב חוב זעום.

הצעת חוק זו נועדה להסדיר עניין זה ולקבוע, כי ביטוח רפואי יכנס בגדרם של החריגים המצויים בחוק אשר אינם ניתנים לעיקול.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1689/24). הצעת החוק זוהי לפ/1689/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.